

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2716/2545

พนักงานอัยการจังหวัดแพร่
นาย พิพัฒน์ ใจเฉลา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 92

ป.วิ.พ. มาตรา 147

คดีอาญาเรื่องก่อนศาลชั้นต้นพิพากษาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2542 ให้จำคุกจำเลย 1 ปี จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2543 ได้อ่านคำพิพากษาดังกล่าวให้จำเลยฟังเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2543 จึงครบกำหนดยื่นฎีกาวันที่ 11 สิงหาคม 2543 ในระหว่างยื่นฎีกา จำเลยยื่นคำร้องขยายระยะเวลาฎีกา แต่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาต จำเลยได้อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นรับอุทธรณ์คำสั่งและส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2543 ในขณะนั้นยังไม่แน่นอนว่าศาลอุทธรณ์จะขยายระยะเวลายื่นฎีกาให้จำเลยหรือไม่ และหากศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นฎีกา และรับฎีกาจำเลยไว้พิจารณาแล้วคดีก็อยู่ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกายังไม่ถึงที่สุด เมื่อคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2543 ในระหว่างที่คดีอาญายังไม่ถึงที่สุด จึงไม่เข้าเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 ซึ่งจะเพิ่มโทษจำเลยได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2543 เวลากลางวันจำเลยกระทำผิดต่อ
กฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ จำเลยมีไม้สีกแปรรูปจำนวน 100 แผ่น
ปริมาตร 0.20 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ตามพระราชบัญญัติป่า
ไม้ พ.ศ. 2484 ไว้ในครอบครองภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ และโดยไม่มีเหตุอันได้รับการยกเว้นโทษตามกฎหมาย และ
จำเลยมีใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคมชนิดมือถือไม่มีหมายเลขเครื่องและหมายเลข
ทะเบียน จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งสามารถใช้งานได้ซึ่งใช้รับ-ส่งคลื่นในย่านความถี่
138.000 - 174.000 เมกะเฮิรตซ์ สามารถรับส่งสัญญาณเสียงสื่อสารกับเครื่องรับ-ส่ง
วิทยุคมนาคมอื่นซึ่งใช้คลื่นในย่านความถี่เดียวกันให้เข้าใจความหมายได้ด้วยคลื่นแฮ
รตเซียน อันเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมตามกฎหมายพร้อมแท่นชาร์จกระแสไฟฟ้า
จำนวน 1 อัน โดยจำเลยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต และ
ไม่มีเหตุอันได้รับการยกเว้นโทษตามกฎหมาย ก่อนคดีนี้จำเลยเคยต้องคำพิพากษา
ถึงที่สุดตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1433/2542 ของศาลชั้นต้น ฐานมีไม้สีกแปรรูป
หวงห้ามไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตให้จำคุก 6 เดือน โทษจำคุกให้รอไว้มี
กำหนด 2 ปี จำเลยกลับมากระทำความผิดคดีนี้อีกภายในกำหนดเวลาที่ศาลรอการ
ลงโทษ และก่อนคดีนี้จำเลยเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่
2272/2542 ของศาลชั้นต้น ฐานเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท (เมทแอมเฟตามีน)
โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายให้ลงโทษจำคุก 1 ปี จำเลยกลับมากระทำความผิดคดีนี้อีก
ภายในกำหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่จำเลยพ้นโทษในคดีดังกล่าว ขอให้ลงโทษตามพ
ราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4, 7, 47, 48, 73, 74, 75 พระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 มาตรา 4, 6, 22, 23 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91,
92 ไม้สีกแปรรูปของกลาง และเครื่องรับวิทยุโทรคมนาคมและแท่นชาร์จกระแส
ไฟฟ้าของกลางให้ไว้ใช้ในราชการกรมไปรษณีย์โทรเลขเพิ่มโทษจำคุกแก่จำเลยหนึ่ง

ในสามตามกฎหมาย และบวกโทษจำคุกของจำเลยที่รอกการลงโทษไว้ในคดีอาญา
หมายเลขแดงที่ 1433/2542 เข้ากับโทษของจำเลยคดีนี้ด้วย

จำเลยให้การรับสารภาพ และรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์
ขอให้เพิ่มโทษและบวกโทษที่รอไว้

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.
2484 มาตรา 48 วรรคหนึ่ง, 73 วรรคสอง (ที่ถูก 73 วรรคสอง (1)) พระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 มาตรา 6 วรรคหนึ่ง, 23 การกระทำของจำเลยเป็นความ
ผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานมีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำ
คุก 1 ปี ฐานมีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคม โดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 6 เดือน รวม
จำคุก 1 ปี 6 เดือน เพิ่มโทษหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 เป็น
จำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ
ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี นำโทษจำคุก
ที่รอกการลงโทษจำเลยไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1433/2542 ของศาลชั้นต้นบวก
เข้ากับโทษจำเลยในคดีนี้รวมจำคุก 1 ปี 6 เดือน ริมของกลาง โดยเครื่องวิทยุ
คมนาคมและแท่นชาร์จกระแสไฟฟ้าให้ไว้ใช้ในราชการกรมไปรษณีย์โทรเลข

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาวินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของ
จำเลย ว่า ที่ศาลชั้นต้นเพิ่มโทษจำเลยและไม่รอกการลงโทษให้จำเลยชอบด้วย

กฎหมายหรือไม่จำเลยฎีกาว่า คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2272/2542 ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2542 ให้ลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปี ฐานเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย แต่จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษาเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2543 ได้อ่านคำพิพากษาดังกล่าวให้จำเลยฟังเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2543 จึงครบกำหนดยื่นฎีกาวันที่ 11 สิงหาคม 2543 ในระหว่างยื่นฎีกาจำเลยยื่นคำร้องขยายระยะเวลาฎีกา แต่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาต จำเลยได้อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นรับอุทธรณ์คำสั่งและส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์ภาค 5 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2543 ตามสำเนาหนังสือส่งสำนวนเอกสารหมายเลข 1 ท้ายฎีกาคดียังอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 5 จึงยังไม่ถึงที่สุด เมื่อคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2543 ในระหว่างที่คดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด การที่ศาลชั้นต้นเพิ่มโทษจำเลยและศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษายืน จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 ซึ่งบัญญัติว่าจะเพิ่มโทษตามมาตรานี้ได้ ผู้นั้นได้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกแล้ว มากระทำความผิดใด ๆ อีกในระหว่างที่ยังจะต้องรับโทษอยู่หรือภายในเวลา 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษ นอกจากนั้นที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 อ้างเหตุไม่รอการลงโทษจำคุกให้จำเลยเพราะจำเลยเคยต้องโทษจำคุกมาก่อนในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2272/2542 ของศาลชั้นต้น จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะรอการลงโทษให้แก่จำเลยได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ก็คลาดเคลื่อนต่อข้อกฎหมายเพราะที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 บัญญัติว่า "...ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นได้รับโทษจำคุกมาก่อน..." นั้นหมายความว่าผู้นั้นจะต้องได้รับโทษจำคุกมาจริง และคดีต้องถึงที่สุดแล้ว เมื่อคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2272/2542 ของศาลชั้นต้นยังไม่ถึงที่สุดด้วยเหตุดังกล่าวมาข้างต้น ดังนั้น จึงต้องถือว่าจำเลยไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนจึงอยู่ในเกณฑ์ที่ศาลจะรอการลงโทษให้จำเลยได้ นั้นเห็นว่า เอกสารหมายเลข 1 ท้ายฎีกาที่จำเลยอ้างจำเลยได้อุทธรณ์คัดค้านคำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นฎีกาให้

จำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2272/2542 ของศาลชั้นต้นและศาลชั้นต้นส่งให้ศาลอุทธรณ์ภาค 5 เพื่อพิจารณาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2543 ตามที่จำเลยอ้างจริง ทั้งโจทก์มิได้แก้ฎีกาให้ฟังได้เป็นอย่างอื่น จึงยังไม่อาจฟังยุติว่าคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2272/2542 ของศาลชั้นต้นถึงที่สุดแล้ว เพราะในขณะนั้นยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าศาลอุทธรณ์ภาค 5 จะขยายระยะเวลายื่นฎีกาให้จำเลยหรือไม่ และหากศาลอุทธรณ์ภาค 5 อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นฎีกาและรับฎีกาจำเลยไว้พิจารณาแล้วคดีก็อยู่ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกายังไม่ถึงที่สุด เมื่อคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2543 ในระหว่างที่คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2272/2542 ของศาลชั้นต้นยังไม่ถึงที่สุดจึงไม่เข้าเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 ซึ่งจะเพิ่มโทษจำเลยตามคำขอของโจทก์ได้ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาเพิ่มโทษจำเลย ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย แต่กรณีที่จะรอกการลงโทษให้จำเลยได้นั้น หาใช่ว่าหากจำเลยไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนแล้วศาลจะต้องรอกการลงโทษให้จำเลยเสมอไปไม่ การไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนเป็นเพียงเกณฑ์ประการหนึ่งเท่านั้นเพราะประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 บัญญัติว่า "ผู้ใดกระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุก และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจำคุกไม่เกินสองปี ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นได้รับโทษจำคุกมาก่อน...เมื่อศาลได้คำนึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพและสิ่งแวดล้อมของผู้นั้น หรือสภาพความผิดหรือเหตุอื่นอันควรปรานีแล้ว เห็นเป็นการสมควร ศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้นมีความผิด.. แต่รอกการลงโทษไว้ ..." ดังนั้น แม้จะฟังว่าจำเลยไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนแต่ปรากฏตามฟ้องโจทก์คดีนี้ซึ่งจำเลยก็ยอมรับว่า นอกจากจำเลยต้องคำพิพากษาคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2272/2542 ของศาลชั้นต้น ดังกล่าวมาแล้ว ก่อนคดีนี้จำเลยยังเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลชั้นต้น ซึ่งพิพากษาเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2542 ให้ลงโทษจำคุก 6 เดือน ฐานมีไม้แปรรูปหวงห้ามไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ศาลชั้นต้นปรานีให้โอกาสจำเลยกลับตัวเป็นพลเมืองดีโดยรอกการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตาม

คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1433/2542 จำเลยกลับมาก่อทำความผิดอย่างเดียวกันในคดีนี้ซ้ำอีกภายในกำหนดระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษในคดีก่อน แสดงให้เห็นว่าจำเลยไม่รู้สำนึกในความผิด ไม่รู้สึกหยาบช้าเกรงกลัวในการทำความผิดและไม่มีความตั้งใจที่จะกลับตัวเป็นพลเมืองดีตามที่ศาลให้โอกาส ทั้งยังปรากฏว่าในคดีนี้นอกจากจำเลยจะทำความผิดฐานมีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้ว จำเลยยังทำความผิดฐานมีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 อีกกรรมหนึ่งด้วย ดังนั้นการจะรอการลงโทษให้จำเลยอีกจึงไม่เหมาะสมแก่สภาพความผิดและไม่เพียงพอที่จะทำให้จำเลยเกรงกลัวหรือหยาบช้า ที่ศาลล่างทั้งสองไม่รอการลงโทษให้จำเลย ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่เพิ่มโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 ลดโทษให้จำเลยกึ่งหนึ่งแล้วคงจำคุกจำเลยในความผิดฐานมีไม้สักหวงห้าม และมีใช้เครื่องวิทยุคมนาคม มีกำหนด 9 เดือน เมื่อบวกโทษจำคุกที่รอการลงโทษจำเลยไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1433/2542 ของศาลชั้นต้นเข้ากับโทษจำเลยในคดีนี้แล้วรวมจำคุก 15 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5

(สุพรรณ บัญญุบล-สายันต์ สุรสมภพ-พิชิต คำแฝง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ